

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 553/2530

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

โจทก์

นางมะเฟื่อง โพธิ์ป้อ

จำเลย

นางมะเฟื่อง โพธิ์ป้อ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 132, มาตรา 150, มาตรา 175

ความว่า เนื่องจากจำเลยไม่พอใจจะฎีกาอีกต่อไป จึงขอถอนฎีกาไปรุดอนุญาต
หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 83)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนให้จำเลยจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินน.ส.3 เล่ม 8
หน้า 22 เลขที่ 108 และแปลง น.ส.3 เล่ม 8 หน้า 22 เลขที่ 130 ตำบลท่าสะท้อน
อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ได้แบ่งแยกแล้วเนื้อที่ 1 ไร่ 3 งาน 53 ตารางวา
ให้แก่โจทก์โดยค่าใช้จ่ายของจำเลยเอง และให้จำเลยรับเงินค่าที่ดิน
จำนวน 276,727.50 บาทจากโจทก์ หากจำเลยไม่ยอมไปจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์
ให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลเป็นการแสดงเจตนาของจำเลย

จำเลยฎีกา (อันดับ 63)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าวโดยทนายจำเลยซึ่งมีอำนาจถอนฟ้องลงชื่อในคำร้อง
(อันดับ 75,64)

คำสั่ง

อนุญาตให้จำเลยถอนฎีกาได้ คืบค่าขึ้นศาลให้จำเลยสามในสี่จำหน่ายคดีเสีย
จากสารบบความศาลฎีกา

อนุญาตให้จำเลยถอนฎีกาได้ คืบค่าขึ้นศาลให้จำเลยสามในสี่จำหน่ายคดีเสีย
จากสารบบความศาลฎีกา

(เฉลิม การปล้มจิตต์-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-ไมตรี กลั่นนุรักษ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>